

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3471/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสาคร โจทก์
นาย สม ไพบูลย์หรือวินัยหรือนัย กิยะ
แพทย์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 54, มาตรา 78, มาตรา 92, มาตรา 288

แม้พฤติการณ์แห่งคดีจะเป็นที่สะท้อนขวัญของประชาชนอย่างยิ่งและจำเลยให้การรับสารภาพทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาล ก็ด้วยเหตุที่จำเลยจำนนต่อพยานหลักฐานของโจทก์ก็ตาม แต่การที่จำเลยเข้ามามอบตัวต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อสารภาพความผิด และนำชี้ที่เกิดเหตุให้พนักงานสอบสวนทำแผนที่เกิดเหตุ ถือได้ว่าเป็นการลู่แก่โทษต่อเจ้าพนักงานอันเป็นเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จึงมีเหตุสมควรที่จะลดโทษให้แก่จำเลย โจทก์ขอให้เพิ่มโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92มาด้วย เมื่อศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลย และตามมาตรา 54ให้เพิ่มโทษก่อนแล้วจึงลดจากผลที่เพิ่มแล้วนั้น เมื่อศาลเพิ่มโทษจำเลยมิได้เพราะเป็นโทษประหารชีวิต จึงคงลดโทษให้จำเลยสถานเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดปาดตาลปลายแหลมเป็นอาวุธแทงเด็กหญิงเกศรินทร์ ปิ่นมองเล 1 ครั้ง โดยมีเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้เด็กหญิงเกศรินทร์ถึงแก่ความตาย

จำเลยเคยต้องโทษและพ้นโทษมาแล้วมากระทำความผิดคดีนี้อีก ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 92 และเพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมายด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์
ขอให้เพิ่มโทษ กับได้กระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน
พ้นโทษในคดีก่อน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ให้ประหารชีวิต เมื่อวางโทษประหารชีวิตแล้วจึงไม่อาจเพิ่มโทษจำ
เลยได้อีก ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนนี้

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้พฤติการณ์แห่งคดีนี้จะเป็นที่สะท้อนขวัญของประชาชน
อย่างยิ่ง และจำเลยให้การรับสารภาพทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาล
ก็ด้วยเหตุที่จำเลยจำนนต่อพยานหลักฐานของโจทก์ก็ตาม แต่การที่จำเลยเข้า
มอบตัวต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อสารภาพความผิดในคดีนี้ และนำชี้ที่เกิดเหตุให้
พนักงานสอบสวนทำแผนที่เกิดเหตุและถ่ายภาพไว้ ถือได้ว่าเป็นการรุแก่โทษต่อเจ้า
พนักงานอันเป็นเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คดีจึงมีเหตุ
สมควรที่จะลดโทษให้แก่จำเลย ส่วนที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษจำเลยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 92 มาด้วยนั้นเนื่องจากศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ลงโทษ
ประหารชีวิตจำเลย และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 ให้ศาลเพิ่มโทษก่อน

แล้วจึงลดโทษจากผลที่เพิ่มแล้วนั้น เมื่อศาลเพิ่มโทษจำเลยมิได้เพราะเป็นโทษ
ประหารชีวิตจึงคงลดโทษให้จำเลยสถานเดียว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษประหารชีวิตแก่จำเลยหนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต นอกจาก
ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เริงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>